

מסורת הש"ס

(א) ב"ק נג: וש"נ, (ב) ערוchin כט: א (לעיל כג. כח: א); ד' לעיל כט. (וש"נ), (ט) [תוספתא פ"א ה"ט], א (לקמן ג:), (י) נ"ע חס' ב"ה כ: ד"ה ועל, (ח) ויקרא כג, (ט) ב"ק א,י (שמות כא), (ז) ואלי י"ל: מיהו אוכל ממנו? דכח הוא, (ו) ב"ק סו, א, (ח) [כתובות ג,א].

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה דבר וכו' לעיל אצל מפריש תרומת חמץ וכו' ולקמן מוקמי. כ"ז דג' נר סוף ע"א:

גליון הש"ס

גמ' דלא גרע מגולן. ק"ל הא מ"מ י"מ דאם אינו חייב רק מדץ גולן יכול לשלם חד גרולא בפירות ללאט יד כפרה והשאר משלם צמעות והכחן יכול למחול וגם החומש הוא רק מן חד גרולא. אבל אם לפי דמס' כר"ך לשלם ד' גרולא וחומש' מפרי והכחן אין יכול למחול: תרד"ה דבר ב"י אע"ג דבבב' ענין ק"ל לנחל נקטו קושייתא ענין דמסתמא קאמי' דבך דכר' א"א כלל בגוולא אחריתי דהא לכל תרומות חמץ א"כ ההואל היה לה שעת הכשרה דלנ"כ לא משכחת שהיא תרומה וכו':

מוסף רש"י

ואחד הסך. שכן של תרומה, כמכילה, דלמתיא שפירק בתרא דיומא (טו.) שמואל כמילה מואבת לפני ה' וגו' ומכיו ביה מירוקא, וסיבה כשחיה דכתיב ומנח מיום בקרבו וכשמן צעמומיו, אבל אם עיברה על יד דבר אחר אינו משלם חומש, דאם כי יאכל קודש כתיב, פרט לחמץ את התרומה על ידי דבר אחר שאינה אכילה (ב"מ נד:). ורדומשא דחומשא. כגון אם נתן קרן וחומש מן התשלומין המשכטו ונעשו התשלומין תרומה, וזכר ואכל אותו חומש, משלם אותו וחומשו (שו"י). אבל בגיראות. של תרומה בשוגג (שורבין כס:). בוזא. כשהו זה (שו"י). היה ערשה את יום הכפורים בשבת לתשלומין. המעלה גדיש ביוה"כ ומתחייב כרת, פטור מן התשלומין כאלו העליקו בשבת שהיא מתחייב בנפשו מיתה ב"ד, דפשיטא לן דפטור ממשלם דכתיב (שמות כא) ולא יהיה אסון עונש יענש, הא אם אסון יהיה לא יענש, שאף ויהיב"פ שמתתו צדי שמים, שנכתבים חיו ונצחו אסון הוא קרוי, שנאמר (בראשית מג) וקריה אסון, הלקי פטור ממשלם (עניד כס. וכו"ז כתובות ל:).

מוסף תוספות

א. ואותה. ראיה להיות קדש. חס' הלא"ש.

גמ' ואחד הסך. דלמתי' צפ' בתרא דיומא

ושחיה בכלל אכילה והכא כתיב ויקרא כג) כי יאכל קדש בשגגה דאילו גולה והשליכה לנהר אפי' בשוגג דלא ידע שהיא תרומה אינו משלם חומש אלא קרן כשאר מניח חולין דעלמא דלמך מר (לקמן ע"ב) כי יאכל פרט למזיק: **וחומש חומשא**.

שהתשלומין נעשין תרומה ואם חזר ואכל בשוגג אותו חומש ראשון חזר ומשלם חומשו עליו: **אינעיא לכו**. כיון דגבי תרומה בשוגג קפיד רחמנא אשתלומי פירות ולא מעות כדכתיב ונתן לכהן את הקודש"י לפי מדה משלם או לפי דמים משלם. בגולן דחולין שוגג או מויד וכן גולן דתרומת מויד לא אינעיא לן כיון דלא קפיד רחמנא אשתלומין דידהו דלמתי' ישיב"י לריבות אפילו עזי כסף ואפילו סובין ודאי לפי דמים משלם אבל בתרומה שוגג אינעיא לן הואיל והקפידה התורה לשלם פירות: **כל היכא דמעיקרא**. כשאכלה היא שויה הן גריוא ד' וזוי והשמה כשמשלם שויה וזאת וכו לא לא מינעיא לן נהי נמי דאיכפר ליה אכילת תרומה בתשלומי מדה מיהו ממונא דכהן אוכל (ממונא) הוא"ס ולא גרע משאר ממונא דחולין שהדיינין גובין ממנו כשעת גזילה כדכתיב (ויקרא ה) אשר גול כמה שגולס: גריוא משלם. ואע"ג דשויה השתא טפי או דילמא לפי דמים משלם דאע"ג דהקפידה התורה לשלם פירות לא הקפידה אלא לפי הדמים כשאר תשלומין ומה שישלם ישלם בפירות: גרוגרות. תאניס יבשים: **סמרים**. חשובין מתאניס ודמיהן מרוביס: **אכל גרוגרות**. דתרומה שוגג: **וצניא**. לוקחים: **אימא סיפא** **במויד** **פטור מן התשלומין ואי ר' יוסי הגלילי אמאי פטור**. אי אמרת צשלמא רצנן וטעמא דרישא משום דלפי מדה משלם סיפא דאינו אלא כשאר גולן דמשלם מעות ולפי דמים פטור מן התשלומין דחמץ בפסח לאו צר דמים הוא אלא אי אמרת ר' יוסי הגלילי וצר דמים הוא אמאי פטור: **כרבי נחוניא בן הקנה**. דלמך המתחייב כרת פטור מן התשלומין וליף טעמא"ס מאסון אסון והוא הדין למתחייב מיתת שמים כגון אוכל תרומה מויד. וסיפא דמתני' צהויד בתרומה ולא צחמץ ופטור משום מיתה וצדין הוא דלישמעי' צמויד דתרומה דעלמא דלאו חמץ בפסח דפטור מתשלומין

משום מיתה ומשום רישא נקט מילתא צחמץ בפסח דאשמעינן דהיכא דשגג צשחיהס חייב דחמץ צר דמים הוא ושוגג דרישא דשגג צשחיהן דאי שגג צחמץ והויד בתרומה מאי חומש איכא ואי שגג בתרומה והויד צחמץ אמאי משלם הא איחייב ליה כרת וסיפא אשמעינן דהויד בתרומה אפילו שגג צחמץ פטור דמיתה צידי שמים כי כרת דאי הויד צחמץ והא דפטור ליה משום כרת הוא דפטור ליה לשמעיי' כולה מתני' צחמץ חולין של צחצור ומיתני שוגג חייב ומויד פטור משום כרת: **צתנאי**. לפי מדה או לפי דמים: **פטור מפשלומין**. צין שוגג צין מויד: **מה הנאה יש**. לו לכהן צה ומה הפסידו זה הרי אסור צהנאה: **ומה הנאה יש**. לו לכהן בתרומה טמאה שאסורה צאכילה לכהן ואי אכלה זר שוגג משלם קרן וחומש דליכא למאן דפליג אסתמא דתנן לעיל אחד תרומה הנה נתיח לך את משמרת תרומותי שחי תרומות צמשמא אחת טהורה ואחת טמאה וכתיב לך תהיה להסקה (ע"ד:). **תרומת חוטים ועגבים**. משקה הן ואינן ראוין להסקה ולזלף נמי לא כדלמרינן צפ"ק (דף כ:): משום תקלה וצההוא נמי צצירא ליה דזר האוכלה פטור ממשלם ור' יוחנן בן נורי מחייב דקסצר לפי מדה משלם: **צד"א**. דמשכחת תרומת חמץ צפסח דקדשה צהפריש תרומה והחמיצה והוא הדין להפרישה חמץ קודם הפסח: **אצל מפריש תרומת חמץ**. צפסח כגון חטים שהחמילו דצרי הכל אפי' לרצי יוסי הגלילי דצרי חמץ צפסח צהנאה וחזאי ליה להסקה אינה קדושה ולקמן (ג:) מפרש טעמא צשיליה שמעמין: **אם הקדש**. משמע את הקדש שאכל אלמא ראוי להיות קדש היה כששילס דוגמתן יהא שם קדש חל עליו: **פרט לאוכל תרומת חמץ צפסח**. כשמשלם דוגמתן אין שם קדש חל עליו: **וכי מה הנאה יש לו**. לכהן צה ומה הפסידו נהי נמי דלית לך הא דרשה מיהו מה ישלם הואיל ואין לו דמים: **אמר**

סיכה כשחיה (דף טו:): סיכה כשחיה ושתיה בכלל אכילה והכא כתיב ויקרא כג) כי יאכל קדש בשגגה דאילו גולה והשליכה לנהר אפי' בשוגג דלא ידע שהיא תרומה אינו משלם חומש אלא קרן כשאר מניח חולין דעלמא דלמך מר (לקמן ע"ב) כי

כל שעה פרק שני פסחים

דבר הראוי להיות קודש פרט לאוכל תרומת חמץ. פי' הפסוק משמע שיתן לו דצר הראוי להיות קודש כמו שאכל וא"כ מה שאכל צעינן דצר הראוי להיות קודש וחמץ צפסח אינו ראוי להיות קודש דתניא לעיל אבל מפריש (א) חמץ ד"ה אין קדוש *אע"ג

דצכל ענין פטור הכא מתשלומין אפי' שהיה לה שעת הכושר"א ולקמן מוקמא הא דלד"ה אין קדוש היינו שלא היה לה שעת הכושר אור"ת היינו לרצי יוסי הגלילי אבל לרצ"י הואיל וצצירא ליה דחמץ צפסח אסור צהנאה אפילו היה לה שעת הכושר אין ראוי להיות קודש דאין כאן נמינה והיינו דקאמר ליה רצ"י מה הנאה יש לו צה כלומר הואיל ואין לו הנאה צה אית ליה לנמעטי מקרא דכפרישית:

ואין

אבל בוזא משלם אמר רב יוסף תא שמע ^אאבל גרוגרות ושילם לו תמרים תבא עליו ברכה אי אמרת בשלמא לפי מדה משלם אמטו להכי תבא עליו ברכה דאכיל גריוא דגרוגרות דשויה וזוא וקא יהיב גריוא דתמרים דשויה ארבעה אלא אי אמרת לפי דמים משלם אמאי תבא עליו ברכה דאכל מידי דלא קפיץ עליה זביניה וקא משלם מידי בוזא אבל בוזא קא משלם אמר אב"י לעולם לפי דמים משלם ואמאי תבא עליו ברכה דאכל מידי דלא קפיץ עליה זביניה וקא משלם מידי דקפיץ עליה זביניה: תנן האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש אי אמרת בשלמא לפי מדה משלם שפיר אלא אי אמרת לפי דמים משלם חמץ בפסח בר דמים הוא אין הא מני ר' יוסי הגלילי היא דאמר ^אחמץ בפסח מותר בהנאה אי הכי אימא סיפא במויד פטור מן התשלומין ומדמי עצים אי ר' יוסי הגלילי אמאי פטור מן התשלומין ומדמי עצים אי ר' יוחנן בן כר' נחוניא בן הקנה דתניא ^ארבי נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים בשבת לתשלומין וכו' כתנאי ^אהאוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומין ומדמי עצים דברי רבי עקיבא ר' יוחנן בן נורי מחייב אמר לו רבי עקיבא לר' יוחנן בן נורי וכי מה הנאה יש לו בה אמר לו ר' יוחנן בן נורי לר"ע ומה הנאה יש לאוכל תרומה טמאה בשאר כל ימות השנה שמשלם אמר לו לא אם אמרת בתרומה טמאה בשאר ימות השנה שאע"פ שאין לו בה היתר אכילה ^איש לו בה היתר הסקה תאמר בזה שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה ^אהא למה זה דומה לתרומת תותים ועגבים שנטמאה שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה בד"א במפריש תרומה והחמיצה אבל מפריש תרומת חמץ דברי הכל אינה קדושה תניא אידך ^אונתן לכהן את הקדש דבר הראוי להיות קדש פרט לאוכל תרומת חמץ שפטור מן התשלומים ומדמי עצים דברי ר' אליעזר בן יעקב ור"א חסמא מחייב אמר לו ר"א בן יעקב לר"א חסמא וכי מה הנאה יש לו בה אמר לו ר"א חסמא לר"א בן יעקב וכי מה הנאה יש לו לאוכל תרומה טמאה בשאר ימות השנה שמשלם אמר לו לא אם אמרת בתרומה טמאה בשאר ימות השנה שאע"פ שאין לו בה היתר אכילה יש לו בה היתר הסקה תאמר בזו שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר הסקה אמר לו אף בזו יש לו בה היתר הסקה שאם רצה הכהן ^אמריצה לפני כלבו או מסיקה תחת תבשילו אמר

דשגג צפסח דאשמעינן דהיכא דשגג צשחיהס חייב דחמץ צר דמים הוא ושוגג דרישא דשגג צשחיהן דאי שגג צחמץ והויד בתרומה מאי חומש איכא ואי שגג בתרומה והויד צחמץ אמאי משלם הא איחייב ליה כרת וסיפא אשמעינן דהויד בתרומה אפילו שגג צחמץ פטור דמיתה צידי שמים כי כרת דאי הויד צחמץ והא דפטור ליה משום כרת הוא דפטור ליה לשמעיי' כולה מתני' צחמץ חולין של צחצור ומיתני שוגג חייב ומויד פטור משום כרת: **צתנאי**. לפי מדה או לפי דמים: **פטור מפשלומין**. צין שוגג צין מויד: **מה הנאה יש**. לו לכהן צה ומה הפסידו זה הרי אסור צהנאה: **ומה הנאה יש**. לו לכהן בתרומה טמאה שאסורה צאכילה לכהן ואי אכלה זר שוגג משלם קרן וחומש דליכא למאן דפליג אסתמא דתנן לעיל אחד תרומה הנה נתיח לך את משמרת תרומותי שחי תרומות צמשמא אחת טהורה ואחת טמאה וכתיב לך תהיה להסקה (ע"ד:). **תרומת חוטים ועגבים**. משקה הן ואינן ראוין להסקה ולזלף נמי לא כדלמרינן צפ"ק (דף כ:): משום תקלה וצההוא נמי צצירא ליה דזר האוכלה פטור ממשלם ור' יוחנן בן נורי מחייב דקסצר לפי מדה משלם: **צד"א**. דמשכחת תרומת חמץ צפסח דקדשה צהפריש תרומה והחמיצה והוא הדין להפרישה חמץ קודם הפסח: **אצל מפריש תרומת חמץ**. צפסח כגון חטים שהחמילו דצרי הכל אפי' לרצי יוסי הגלילי דצרי חמץ צפסח צהנאה וחזאי ליה להסקה אינה קדושה ולקמן (ג:) מפרש טעמא צשיליה שמעמין: **אם הקדש**. משמע את הקדש שאכל אלמא ראוי להיות קדש היה כששילס דוגמתן יהא שם קדש חל עליו: **פרט לאוכל תרומת חמץ צפסח**. כשמשלם דוגמתן אין שם קדש חל עליו: **וכי מה הנאה יש לו**. לכהן צה ומה הפסידו נהי נמי דלית לך הא דרשה מיהו מה ישלם הואיל ואין לו דמים: **אמר**

אכילה כלל ולא היתר הסקה דלאו בני הסקה נינהו. בד"א במפריש תרומה והחמיצה אבל המפריש תרומת חמץ דברי הכל אינה קדושה. תניא אידך ונתן לכהן את הקדש דבר הראוי להיות קדש פרט לאוכל תרומת חמץ בפסח שפטור דברי ר' אליעזר בן יעקב, ר' אליעזר חסמא מחייב, אמר לו ר' אליעזר חסמא אף חמץ בפסח יש לו היתר, שאם רצה מסיקה תחת תבשילו או מריצה לפני כלבו.

לב.

עין משפט ונר מצוה

צב א מ"י פ"ב מהל' גולה ה' [א] ב סמג עשין עג טו"ע ח"מ
פי שכן סעיף [א] ב:
צב ב מ"י פ"י מהל' תרומות הלכה ו:
צב ג ש ע הלכה ה:

תורה אור השלם

1. ואיש בני יאכל קדש בשגגה ויִקָּח יִמְשִׁיתוּ עָלָיו וְנָתַן לִבְהֶן אֶת הַקֹּדֶשׁ: ויקרא כב יד

רבינו הגנאל

ואחד הסך, אחד אוכל תרומה טהורה ואחד אוכל תרומה משלם חומשה וחומש חומשה, והוא חומשא מלבר כדקתני בהריא שיהא הוא וחומשו חמשה, שנאמר ויסף חמשייתו עליו דברי ר' יאשיהו. איבעיא להו לפי מדה משלם. פירוש קב אבל קב וחומשו משלם, או דילמא לפי דמים משלם, כלומר כפי שהיה שיה בשעה שאכלו, וכל היכא דהויה שויה ארבעה זוזי בעידן אכילתה והשתא שויה וזוא לא מיבעיא לן דדודאי ארבעה זוזי משלם דלא גריע מגולת, דתנן כל הגולנין משלמין כשעת הגולה, כי תיבעי לן היכא דמעיקרא הות שויה וזוא ודושתא שויה ארבעה מאי. ואתא רב יוסף למפשח לפי מדה משלם מיהא, אבל גרוגרות ושלם לו תמרים תבוא עליו ברכה, כלומר שאכל קב גרוגרות שדמיהם וזוא ושלם קב תמרים ששויה ארבעה זוזי. ודחה אב"י לעולם לפי דמים משלם ואמאי ובוא עליו ברכה, ואי את לך למיזר וכי כל המשלם דבר שחייב בו מחזיקין לו טובה ומברכים אותו, יש לך לומר לאו משום דקא משלם. אלא משום דמשלם דבר מעולה דקפיץ עליה וצנא. ואקשין על אב"י דמתני' דקתני האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם כו', הא דאמר חמץ בפסח מותר בהנאה, וסיפא דקתני במזיד פטור סבר לה ר' יוסי הגלילי כר' נחוניא בן הקנה דפטור חייב כריתות מן התשלומין. כתנאי כלומר יש תנא שאומר לפי דמים משלם, ויש תנא שאומר לפי מדה משלם, דתניא האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש במזיד פטור מן התשלומים ומדמי העצים דברי ר' עקיבא, ר' יוחנן בן נורי מחייב, אמר לו ר' עקיבא לר' יוחנן בן נורי מה הנאה יש לו שמשלם כו', עד שאין לו בה היתר השנה שאע"פ שאין לו בה היתר אכילה יש לו בה היתר הסקה, תאמר בחמץ בפסח שאין לו בה היתר הנאה כלל לא באכילה ולא בהסקה, חמץ בפסח למה הוא דומה לתרומת תותים ועגבים שננטמאת שאין לה היתר